



PUTUSAN

Nomor 2030 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FIONNA FANYA LONAN, bertempat tinggal di Lingkungan I Talikuran Utara, Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maureen Bungai, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor *Law Office MDM & Partners*, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 143, Gedung Puskud, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. PT BANK SULUTGO (BSG) MANADO, cq. DIREKSI PT BANK SULUTGO (BSG) MANADO, cq. KOMISARIS PT BANK SULUTGO (BSG) MANADO, cq. BANK SULUTGO (BSG) KANTOR CABANG PEMBANTU BAHU MANADO, cq. BANK SULUTGO (BSG) KANTOR CABANG PEMBANTU KAWANGKOAN**, berkedudukan di Jalan Samratulangi, Nomor 9, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Pius L. Batara selaku Direktur Kepatuhan PT BANK SULUTGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Grubert T. Ughude, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Legal/Hukum dan Staf Ahli, beralamat di Kantor Pusat Jalan Sam Ratulangi, Nomor

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Februari 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

2. **JUNIOR HENRY MAWIKERE**, bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Nyiur, Ling. I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Clift Pitoy, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya advokat pada Kantor Hukum Rawung & Pitoy Law Firm, beralamat di Jalan Sungai Musi, Nomor 97, Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 ;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

D a n

1. **BANK INDONESIA di MANADO**, berkedudukan di Jalan 17 Agustus, Nomor 56, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, **cq. PT BANK INDONESIA INDUK DI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doharman Sidabalok, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bank Indonesia, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Nomor 56, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;
Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. OTORITAS JASA KEUANGAN SULAWESI UTARA,
berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 51, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara **cq. KANTOR
REGIONAL OTORITAS JASA KEUANGAN
SULAWESI**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin,
Nomor 3 - 5 Makassar;
Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bilyet deposito berjangka 6 bulan
dengan jangka waktu sejak 30 Juni 2020 s.d. 30 Januari 2021, atas
nama Fionna Fanya Lonan *in casu* Penggugat senilai
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Bank SulutGo Cabang
Pembantu Bahu Manado;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang
Penggugat sebesar total keseluruhan Rp1.082.166.663,00 (satu miliar
delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam
puluh tiga rupiah) adalah merupakan tindakan melawan hukum
(*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan Tergugat I untuk bertanggung jawab mengembalikan
serta membayar uang deposito berjangka milik Penggugat sebesar
Rp1.082.166.663,00 (satu miliar delapan puluh dua juta seratus enam
puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) serta ditambah
dengan kerugian immateriil yang timbul sebesar Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sehingga berjumlah keseluruhan kerugian yang dialami
Penggugat menjadi Rp1.582.166.663,00 (satu miliar lima ratus delapan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2024



puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat I lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) sekalipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia *i.c.* Turut Tergugat I *error in persona*;
- Bank Indonesia *i.c.* Turut Tergugat I tidak relevan diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 3 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bilyet deposito berjangka 6 bulan dengan jangka waktu sejak 30 Juni 2020 s.d. 30 Januari 2021, atas nama Fionna Fanya Lonan *in casu* Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu Manado;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar total keseluruhan Rp1.082.166.663,00 (satu miliar delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) adalah merupakan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan Tergugat I untuk bertanggung jawab mengembalikan serta membayar uang deposito berjangka milik Penggugat sebesar Rp1.082.166.663,00 (satu miliar delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MND, tanggal 19 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 3 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;
 - Menyatakan gugatan *error in persona* dan kabur;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd *juncto* Nomor 185/PDT/2022/PT MND, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat asal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 185/PDT/2022/PT MND, tanggal 19 Januari 2022 yang dimohonkan pemeriksaan kasasi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 3 Oktober 2022;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I asal, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim kasasi yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Manado dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa pembukaan rekening bilyet deposito telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu Manado yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai karyawan yang menjabat Pimpinan Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu Manado, sebaliknya Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa bilyet deposito Penggugat adalah cacat, maka perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan dana deposito Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan oleh karena dana yang disimpan Penggugat berupa deposito telah memberikan keuntungan kepada Tergugat I sebagai Lembaga/Badan Usaha, maka Tergugat I bertanggung jawab untuk mengembalikan serta membayar uang deposito berjangka milik Penggugat yang telah diterbitkan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FIONNA FANYA LONAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 185/PDT/2022/PT MND, tanggal 19 Januari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 3 Oktober 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIONNA FANYA LONAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 185/PDT/2022/PT MND, tanggal 19 Januari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 3 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bilyet deposito berjangka 6 bulan dengan jangka waktu sejak 30 Juni 2020 s.d. 30 Januari 2021, atas nama FIONNA FANYA LONAN *in casu* Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu Manado;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar total keseluruhan Rp1.082.166.663,00 (satu miliar delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) adalah merupakan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan Tergugat I untuk bertanggung jawab mengembalikan serta membayar uang deposito berjangka milik Penggugat sebesar Rp1.082.166.663,00 (satu miliar delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

